

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 159/2530

พนักงานอัยการจังหวัดสิงห์บุรี

โจทก์

นายบุญส่ง เชื้อจาด กับพวก

จำเลย

นายบุญส่ง เชื้อจาด ที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

นางประวี เชื้อจาด ที่ 2 จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ป.วิ.อ. มาตรา 15

ความว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2 ฎีกา มีทางชนะคดีในที่สุด โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับโดยให้งดการขายทอดตลาดไว้ก่อน

หมายเหตุ ผู้เสียหายแถลงคัดค้าน ฯลฯ (อันดับ 92)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 83,353 จำคุกคนละ 2 ปี จำเลยให้การรับสารภาพ ลดโทษให้คนละกึ่งหนึ่ง คงจำคุกคนละ 1 ปี กับให้จำเลยร่วมกันคืนหรือชดใช้เงินที่ยังไม่ได้คืนจำนวน 353,323 บาท แก่ผู้เสียหาย

จำเลยที่ 1 ที่ 2 ฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้นอนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง และยื่นคำร้องดังกล่าว(อันดับ 88,87,91)

ศาลชั้นต้นออกหมายบังคับคดีตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีตามคำขอของผู้เสียหาย และต่อมาเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ทำการยึดทรัพย์ของจำเลยทั้งสองไว้แล้ว (อันดับ 64,68)

คำสั่ง

วิเคราะห์แล้ว ให้งดการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ผู้เสียหายนำยึดไว้จนกว่าคดีจะถึงที่สุด

วิเคราะห์แล้ว ینگดการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ผู้เสียหายนำยึดไว้จนกว่าคดีจะถึงที่สุด

(ชวลิต นราลัย-อภินัย ปุษปาคม-ประวิทย์ ชัมภรัตน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

๒
ต้น

หมายเหตุ